

(๗) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีกรมศุลกากร (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทำสัญญาจ้างให้บริษัท อ. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์ราชการชายแดนสุโข-ลก พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ณ ด่านพรมแดนสุโข-ลก ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินค่าจ้างที่สูงขึ้นพร้อมดอกเบี้ยจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ทำงานก่อสร้างต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา นั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระค่าจ้างที่สูงขึ้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามสัญญา โดยการยุติข้อโต้แย้งนั้นเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๐/๒๕๕๙)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยและเป็นผู้จองแผงค้าฟ้องโต้แย้งสัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กับบริษัท ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อจัดให้มีตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) โดยฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าสัญญาเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวเป็นโมฆะ นั้น เมื่อในการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือไม่ ต้องพิจารณาตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่บัญญัติให้ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีได้จะต้องเป็นผู้ที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาที่พิพาทนั้นด้วย ซึ่งโดยหลักแล้วจะมีเพียงคู่สัญญาเท่านั้นที่จะมี



ข้อโต้แย้งกันในสัญญานั้น ๆ ได้ ดังนั้น แม้ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้จองและเช่าแผงค้าตามสัญญาจองและเช่าแผงค้าระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ตาม แต่เมื่อสัญญาจองและเช่าแผงค้าดังกล่าวไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับสัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด และมีได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาเช่าช่วงที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๕/๒๕๕๘)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขตามสัญญาจ้างปฏิบัติงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ทำไว้กับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องโต้แย้งการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขซึ่งมีมติที่ประชุมให้ยกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นั้น เห็นว่า แท้ที่จริงแล้วผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอให้ศาลตรวจสอบและเพิกถอนกระบวนการดำเนินการเพื่อปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งและบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเพราะถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญาจ้าง คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าในขณะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ยังไม่ได้มีมติเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี แต่ได้มีมติเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีในคราวประชุมหลังจากนั้น และได้มีหนังสือบอกเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีในวันเดียวกัน จึงเป็นกรณีที่ในขณะยื่นฟ้องคดีนี้ยังไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕๑/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) โดยได้รับการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Adder ต่อมา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีข้อกำหนดว่าไม่ให้ใช้บังคับกับโครงการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Adder ที่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ได้รับค่าไฟฟ้า

แบบ Adder ไม่มีสิทธิขอปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT) ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ฟ้องคดีจากแบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT) มีกำหนด ๒๐ ปี โดยไม่รวมระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วจนถึงวันที่มีประกาศ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายเงินค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อ ๔ ของประกาศที่พิพาทกำหนดว่า ไม่ให้ใช้บังคับกับโครงการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Adder ที่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะคู่สัญญา หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่อย่างใด อีกทั้งการแก้ไขข้อสัญญาระหว่างคู่สัญญาก็เป็นเรื่องความสมัครใจของคู่สัญญา ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการนอกเหนือหรือเกินไปกว่าที่กำหนดในสัญญาหรือแก้ไขสัญญาได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายเงินค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๖/๒๕๕๙)

(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบอย่างอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และอธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ชำระค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนต้นไม้เพิ่มขึ้นจากการเวนคืน นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ที่ถูกเวนคืนดังกล่าว จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ จำต้องมีค่าบังคับโดยสั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ



โดยจะกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๓๖/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก) ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจากการถูกเขต การก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเข้าทำการก่อสร้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงิน ค่าขนย้าย (ที่ดิน) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เช่นเดียวกับราษฎร รายอื่น ๆ ที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ทั้งที่อยู่ในเขตหรือนอกเขต สงวนหวงห้ามของทางราชการ แต่อยู่ในเขตการก่อสร้างระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ โดยได้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเข้าทำการก่อสร้าง การที่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โครงการระบบส่งน้ำห้วยดีกู่ กำหนดและ จ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราไร่ละ ๑๖,๐๐๐ บาท แต่ได้กำหนดและจ่ายเงิน ค่าขนย้าย (ที่ดิน) ให้แก่ราษฎรรายอื่น ๆ ในอัตราไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นการปฏิบัติต่อ ผู้ฟ้องคดีแตกต่างกับที่ปฏิบัติต่อราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างการชลประทาน เดียวกันอีกจำนวนหนึ่งไปในทางที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียประโยชน์อันควรสมควรได้เท่าเทียมกัน กับราษฎรรายอื่น และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกำหนดและจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติดังกล่าว อีกทั้ง การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหรืออาจได้รับโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำดังกล่าว ของผู้ถูกฟ้องคดี ก็จำต้องมีคำบังคับของศาลตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เงินที่ผู้ฟ้องคดีควรสมควรได้ เท่าเทียมกับราษฎรรายอื่นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๖/๒๕๕๘)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ซึ่งเป็นประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓) ซึ่งเป็นสมาคมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่มีมติให้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว นั้น เห็นว่า ในส่วนของมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเพียงการเตรียมการและการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และประธานกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ก่อนที่จะมีการออกประกาศพิพาท มติดังกล่าวจึงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามรายจึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนมติดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

ส่วนกรณีของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เห็นว่า ข้อ ๔ ของประกาศที่พิพาทเป็นการกำหนดวิธีการในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียง



ประชาติที่สามารถดำเนินการได้ โดยใช้คำว่า “เช่น” และกำหนดตัวอย่างวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติไว้ ๖ ประการ วิธีการแสดงความคิดเห็นตามประกาศดังกล่าวจึงเป็นเพียงคำแนะนำและการยกตัวอย่างวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าประชาชนสามารถดำเนินการได้เท่านั้น โดยไม่มีลักษณะบังคับให้ประชาชนต้องปฏิบัติแต่อย่างใด ซึ่งนอกจากวิธีการดังกล่าวแล้ว ประชาชนย่อมสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการอื่นได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

สำหรับข้อ ๕ ของประกาศที่พิพาท ซึ่งกำหนดห้ามการกระทำต่าง ๆ รวม ๘ ประการ คือ (๑) การสัมภาษณ์ผ่านสื่อ (๒) การนำเข้าหรือส่งต่อข้อมูล (๓) การทำหรือส่งสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย (๔) การจัดเวทีสัมมนา อภิปราย โดยกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรที่ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนตามกฎหมายเข้าร่วม (๕) การชักชวนให้ใส่เสื้อหรือติดป้าย เข็มกลัด ธง ริบบิ้น หรือเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการขาย การแจกจ่ายสิ่งของดังกล่าวในลักษณะรณรงค์ทั่วไป (๖) การแจกเอกสาร ใบปลิว หรือแผ่นพับ (๗) การรายงานข่าวหรือการจัดรายการของสื่อมวลชน (๘) การรณรงค์เพื่อให้เกิดการคล้อยตามของคนในสังคม และการกระทำที่เป็นข้อห้ามดังกล่าวประกอบด้วยลักษณะอื่น ๆ ด้วย คือ เป็นข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกเร้า หรือข่มขู่ หรือการชุมนุมทางการเมือง หรือสร้างความวุ่นวายในสังคม หรือขัดขวางการออกเสียง โดยประกาศดังกล่าวไม่ได้กำหนดถึงผลหรือโทษของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ และไม่ได้อ้างถึงมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นบทอาศัยอำนาจและเป็นบทบัญญัติที่กำหนดโทษอาญาแต่อย่างใด รวมทั้งการกระทำตามข้อห้ามดังกล่าวไม่มีโทษทางอาญา อย่างไรก็ตาม แม้การกระทำตามข้อ ๕ ของประกาศพิพาทจะไม่ใช่ความผิดอาญา แต่หากการกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับองค์ประกอบของความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น การกระทำข้างต้นย่อมเป็นความผิดอาญา ดังนั้น ข้อ ๕ ของประกาศพิพาทจึงเป็นเพียงคำแนะนำทั่วไปหรือตัวอย่างที่อธิบายเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ก่อความวุ่นวาย ซึ่งจะทำให้การออกเสียงประชามติไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนการออกเสียงประชามติเท่านั้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจใช้ประกาศพิพาทเป็นหลักเกณฑ์ในการตีความว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวเป็นความผิดอาญาได้ ประกาศพิพาทจึงไม่ใช้การใช้อำนาจตามกฎหมายในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงประชามติ

ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่าถูกจับกุมเนื่องจากเผยแพร่เอกสารและใบปลิวความเห็นแย้งเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถูกเจ้าพนักงานตำรวจห้ามแจกสื่อที่แสดงถึงความไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำกิจกรรมประกวดออกแบบสื่อรณรงค์การทำประชามติได้หรือไม่

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่ได้ถูกดำเนินคดี แต่มีการดำเนินคดีกับสมาชิกในกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีจึงมิใช่การดำเนินคดีเนื่องจากกระทำการฝ่าฝืนประกาศที่พิพาท และหากผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามรายเห็นว่าได้กระทำการฝ่าฝืนประกาศพิพาทโดยไม่ได้ทำความผิดต่อกฎหมายอื่น แต่ถูกห้ามกระทำการหรือถูกดำเนินคดี ก็ต้องโต้แย้งหรือดำเนินการตามสิทธิของตน ดังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยวางแนวทางไว้ว่า หากจะเกิดปัญหาการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจตีความขยายขอบเขตของถ้อยคำดังกล่าวจนอาจเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบและไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน บุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจโดยมิชอบดังกล่าว ย่อมฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในเรื่องนั้น ๆ ได้

ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

สำหรับกรณีฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้มีรายการ “๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง ไม่ชอบด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม คำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงและการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่ได้ให้โอกาสแก่ภาคประชาสังคมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญอย่างเท่าเทียมกันนั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม คำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงและการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ แล้ว เห็นได้ว่า กฎหมายบัญญัติให้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญ ประเด็นเพิ่มเติม พร้อมคำอธิบายหลักการและเหตุผล รวมทั้งเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการทั่วไป โดยกฎหมายและระเบียบดังกล่าวประสงค์ที่จะให้บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการจัดสรรเวลาเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ความคิดเห็นโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง รวม ๑๓ ครั้ง ในจำนวนนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีเวลาในการชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนของการออกเสียงประชามติ



จำนวน ๒ ครั้ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้รับการจัดสรรเวลาเพื่อชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญจำนวน ๓ ครั้ง และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับการจัดสรรเวลาเพื่อชี้แจงคำถามพ่วงจำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าในส่วนที่เหลืออีก ๖ ครั้ง เป็นเรื่องของสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐในการนำเสนอเนื้อหาของหมวดต่าง ๆ ในร่างรัฐธรรมนูญ การที่จะเชิญผู้ใดเป็นดุลพินิจของแต่ละสถานี หากมีความไม่เหมาะสม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสามารถประสานไปยังสถานีให้พิจารณาบุคคลอื่นได้ โดยในวันที่ยื่นฟ้องคดีนี้ การดำเนินการของแต่ละสถานียังสามารถจัดให้เกิดความเหมาะสมได้อีก โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสามารถประสานการดำเนินการของสถานีให้มีความเท่าเทียมและมีความเหมาะสมขึ้นได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ยังไม่ชัดแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๒๐/๒๕๕๙)

๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจรัฐ

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดในฐานะประชาชนชาวไทยผู้ใช้ก๊าซแอลพีจีฟ้องว่า มติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่กำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างราคาก๊าซแอลพีจี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ส่งผลให้สินค้าต่าง ๆ มีราคาสูงขึ้น และทำให้ออกชนรายใหญ่ได้รับประโยชน์ จึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้นนั้น โดยที่มาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ

เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมายได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีให้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้ก๊าซแอลพีจี เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดอ้างว่าตนเป็นประชาชนชาวไทย ผู้ใช้ก๊าซแอลพีจี จึงเท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดฟ้องคดีนี้มาในฐานะประชาชนชาวไทยและในฐานะผู้ใช้ก๊าซแอลพีจี โดยอ้างว่าราคาก๊าซแอลพีจีตามราคาในตลาดโลกมิได้มีราคาสูงอย่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติ ซึ่งพิจารณาได้จากใบเสนอราคาซื้อขายก๊าซแอลพีจีที่มีการเสนอขายจริงและซื้อขายได้จริงจากบริษัทต่างประเทศ ๒ บริษัท ซึ่งทั้งสองบริษัทมีราคาส่งถึงประเทศไทยไม่เกิน ๔๐๐ เหรียญสหรัฐ ต่อตัน และสามารถส่งถึงไทยได้หลายแสนตันต่อเดือนในราคาคงที่ทั้งปีไม่เกิน ๔๐๐ เหรียญสหรัฐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการกำหนดราคาต้นทุนเฉลี่ยที่คำนวณได้ ๔๘๘ เหรียญสหรัฐ ทำให้ราคาก๊าซแอลพีจีไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคา ณ โรงกลั่นของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงเห็นได้ว่าคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดมิได้ประสงค์ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคาก๊าซแอลพีจีไม่ให้มีราคาสูงกว่าที่เคยกำหนด แต่ประสงค์ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคาก๊าซแอลพีจีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการมีมติของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๙/๒๕๕๘)

(๓) คณะบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) ชุมชน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดซึ่งเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)



และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะซึ่งมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตำบลวังกระแจะ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรับรู้ข้อมูล หรือคำชี้แจง อันเป็นสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อบัญญัติดังกล่าว นั้น โดยที่สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นหลักคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งสิทธิของชุมชนในการฟ้องหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เป็นคดีปกครอง อย่างน้อยต้องเป็นชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดมีที่อยู่อาศัยในตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด อันเป็นท้องที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกข้อบัญญัติที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลกระทบโดยตรงและมากเป็นพิเศษกว่าบุคคลทั่วไปที่มีได้อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนตำบลวังกระแจะอันเนื่องมาจากการออกข้อบัญญัติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงมีสิทธิมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการผังเมือง การคมนาคมและขนส่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสภาพสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ซึ่งสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสมตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้รับจำต้องมีคำบังคับโดยสั่งให้เพิกถอนข้อบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๒/๒๕๕๙)

(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ

๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล

๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อยู่แล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีเทศบาลนครปากเกร็ด (ผู้ร้อง) ยื่นคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าทำการรื้อถอนอาคารของผู้ถูกร้องที่ดัดแปลงบางส่วนให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากผู้ถูกร้องนำรถยนต์มาจอดขวางประตูทางเข้าบ้าน และมีการคล้องกุญแจด้านนอกปิดรั้วบ้านไว้ โดยไม่ยินยอมและขัดขวางมิให้เจ้าหน้าที่ของผู้ร้องเข้าทำการรื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงต่อเติม นั้น เห็นว่า แม้ผู้ถูกร้องหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวจะมีพฤติการณ์จงใจขัดขวางการบังคับตามคำสั่งของผู้ร้องก็ตาม แต่ผู้ร้องก็ชอบที่จะใช้กำลังพอสมควรแก่เหตุเข้าดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้เองอยู่แล้วตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นขั้นตอนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งกฎหมายกำหนดกระบวนการขั้นตอนไว้แล้ว คำขอในส่วนนี้ศาลจึงไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับให้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๔/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี)
ฟ้องขอให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าถึงการใช้



และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ถูกฟ้องคดี โดยจัดทำ Office Data และเปิด Translator เพื่อให้เลขหมายโทรคมนาคมของผู้ถูกฟ้องคดีใหม่ที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) อนุมัติจัดสรรให้ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำสัญญาการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว ดังนั้น ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ถ้ามีกรณีจำเป็น กทช. อาจสั่งให้ใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปพลางก่อนได้ตามความในมาตรา ๒๖ วรรคสอง หรือเมื่อ กทช. มีคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำสัญญาดังกล่าวหรือสั่งให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแล้ว หากปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ กทช. ย่อมมีอำนาจบังคับทางปกครองกับผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว โดยดำเนินการตามหมวด ๙ ว่าด้วยการบังคับทางปกครองตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ โดยเป็นอำนาจของเลขาธิการ กทช. ที่จะสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ จึงเห็นได้ว่า คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีกับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิขอให้ กทช. ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ มีคำสั่งให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้อยู่แล้ว จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งบังคับแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๗/๒/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสูงตั้งอยู่บนที่ดินในซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ฟ้องว่า ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการรुक้าเขตทางสาธารณสุขประโยชน์ในซอยร่วมฤดี ขอให้ศาลเดินเผชิญสืบเพื่อพิสูจน์ทราบถึงการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องเป็นคำขอให้ศาลกำหนดคำสั่งบังคับให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว แต่การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอให้ศาลเดินเผชิญสืบเพื่อพิสูจน์ทราบถึงการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เป็นการขอให้ศาลแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี อันเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาได้ตามความเหมาะสมตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมิใช่คำขอที่ศาลจะต้องกำหนดคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๕๙)

๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือกรมป่าไม้ที่อนุมัติโครงการป่าชุมชนบ้านยางโพน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และประกาศจังหวัดกาญจนบุรีที่กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ดำเนินโครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย และป่าหนองรี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวทับซ้อนกับพื้นที่ตามคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ของสหกรณ์การเกษตรซึ่งทำสัญญาร่วมธุรกิจกับผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏว่าในวันที่มีการนำคดีมาฟ้องต่อศาล ระยะเวลาดำเนินการโครงการป่าชุมชนบ้านยางโพนที่พิพาทได้สิ้นสุดลงแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องออกคำบังคับให้เพิกถอนหนังสือกรมป่าไม้และประกาศจังหวัดกาญจนบุรีตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๗/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อขอทราบมาตรฐานเครื่องโทรศัพท์และรายละเอียดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ ยี่ห้อ True รุ่น True Super I แต่ สคบ. แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดย สคบ. จะส่งเรื่องไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณา และหากผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วผลเป็นประการใด จะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดี จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง นั้น เป็นกรณีฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาท



ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนด คำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยการพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า จากการตรวจสอบ เครื่องโทรศัพท์ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้พิจารณา ผลปรากฏว่าเครื่องโทรศัพท์ที่รุ่นดังกล่าวผ่านการ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ว แต่ในส่วนของแบตเตอรี่นั้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบ คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีแล้ว เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงหมดสิ้นไป ศาลไม่จำเป็นต้องกำหนดคำบังคับให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ดังกล่าวอีก (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๖/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่พักชื่อ ทับเทวัญ รีสอร์ท ตำบล เชื่อนอบลรัตน์ อำเภอนอบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชื่อนอบลรัตน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่สั่งให้ ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๐ (๑) และห้ามบุคคลใด ใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่กระทำผิดตามมาตรา ๔๐ (๒) (กรณีที่ทำ โดยไม่ได้รับอนุญาต) และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ (กรณีทำการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารกระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต) นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง ตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเทศบาลตำบลเชื่อนอบลรัตน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเขตเทศบาลหรือราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า คำสั่ง ทั้งสองคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พิพาทในคดีนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการแจ้งคำสั่ง ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใช้แบบคำสั่ง ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือเพิกถอนคำสั่งทั้งสองคำสั่ง พร้อมทั้ง แจ้งผลการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี คัดค้านหรือทักท้วงว่าคำสั่งข้างต้นยังไม่ถูกเพิกถอน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำสั่ง ที่พิพาททั้งสองคำสั่ง จึงมีผลให้คำสั่งดังกล่าวสิ้นผลไป เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงหมดสิ้นไป ไม่มีกรณีพิพาทที่จะต้องออกคำบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีอีก (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๑๙/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ลาศึกษาตามสัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา ที่ทำไว้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ฟ้องคดี) จำนวน ๓ ฉบับ กระทำผิดสัญญา เนื่องจากภายหลังสำเร็จการศึกษาและปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญา ได้ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาทั้ง ๓ ฉบับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินทุนและเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเฉพาะตามสัญญาฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ โดยไม่ได้ชำระเงินทุนและเบี้ยปรับตามสัญญาฉบับที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับในส่วนที่ยังค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งต่อศาลปกครองสูงสุดตามคำแก้อุทธรณ์ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว อันอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถยุติเรื่องได้ กรณีจึงไม่จำเป็นต้องมีคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้ อีกต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๓/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในความครอบครองจำนวน ๔ รายการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้พิจารณาสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วแต่มิได้ดำเนินการใด ๆ เช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยได้รับหนังสือร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้ฟ้องคดีแล้ว ได้จัดส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานเขตบางกอกน้อยพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งผลการพิจารณาเห็นว่าเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีขอคัดถ่ายเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าตัวยังมิได้ให้ความยินยอมและยังไม่ทราบว่าจะต้องถูกเปิดเผย



ต่อบุคคลอื่นตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สำนักงานเขตบางกอกน้อยจึงได้มีหนังสือถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อสอบถามความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งต่อมาบุคคลข้างต้นมีหนังสือถึงสำนักงานเขตบางกอกน้อยแจ้งว่าไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลบางรายการที่เป็นของตน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ด้วยเหตุที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นซึ่งเจ้าของข้อมูลยังมีได้ให้ความยินยอม จึงพิจารณาไม่คัดลอกข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการแจ้งผลการพิจารณาตามคำขอให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว แม้ว่าจะเป็นคำสั่งปฏิเสธมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก็ตาม ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งปฏิเสธดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านคำสั่งข้างต้นตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจำนวน ๔ รายการ นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้ว สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการร้องเรียนว่าไม่ได้รับเอกสารตามคำขอตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ จึงได้ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการใด ๆ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตามและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งผลการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยังมิได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งทางผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบดังกล่าว จึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เห็นว่ามีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้สำหรับการนั้นแล้วตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ดังนั้น การกระทำพิพาทที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ จึงได้สิ้นสุดลงแล้ว และศาลไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขออีกต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๖/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฟ้องว่า ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีข้อกำหนดที่เป็นการรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการกำหนดฐานในการคำนวณเพื่อการเลื่อนเงินเดือนไม่ได้กำหนดจากอัตราเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจริง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนเงินเดือนน้อยกว่าที่พึงจะได้รับ และมีผลทำให้จำนวนบำเหน็จบำนาญที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับลดน้อยลง จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) แก้ไขประกาศฉบับดังกล่าว โดยให้ใช้อัตราเงินเดือนที่ได้รับจริงเป็นฐานในการคำนวณเพื่อการเลื่อนเงินเดือน นั้น กรณีฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนและออกหลักเกณฑ์ใหม่โดยให้ใช้อัตราเงินเดือนที่ได้รับจริงเป็นฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ และให้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเหตุแห่งข้อพิพาทและวัตถุประสงค์ของการฟ้องคดีนี้แล้ว เหตุอันเป็นข้ออ้างในการฟ้องคดีนี้จึงหมดสิ้นไปแล้ว อีกทั้งไม่มีวัตถุประสงค์แห่งการฟ้องคดีที่ศาลจะกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะต้องพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาในประเด็นที่เป็นเนื้อหาแห่งคดีนี้อีกต่อไป และมีผลให้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ตามคำฟ้องซึ่งเป็นเนื้อหาแห่งคดีที่จะต้องพิจารณาในลำดับต่อไป หากมิได้จำหน่ายคดี

สำหรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีสาระสำคัญที่เป็นการรอนสิทธิของผู้ฟ้องคดี เช่นเดียวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ



พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ถูกยกเลิก เหตุแห่งการฟ้องคดีจึงยังไม่หมดสิ้นไป นั้น เห็นว่า ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวถือเป็นเหตุที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีแล้ว มูลเหตุอันเป็นข้ออ้างในการฟ้องคดีและวัตถุประสงค์แห่งการฟ้องคดีจึงเป็นคนละกรณีกัน หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะนำเหตุดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีใหม่ตามเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๑/๒๕๕๘**)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศิลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงนามในหนังสือเสนอขอรับการประเมินเพื่อปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงขึ้นหนึ่งระดับ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์จะได้พิจารณาประเมินตัวชี้วัดต่อไป อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนในตำแหน่งที่ขอปรับปรุง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามในบันทึกขออนุมัติให้ปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาสูงขึ้นหนึ่งระดับ เป็นกรณีพิเศษ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปจนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ที่ ๕๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ แล้ว เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีย่อมหมดสิ้นไป จึงไม่มีข้อพิพาทที่ศาลจะดำเนินกระบวนการพิพากษาและออกคำสั่งบังคับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีก (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔/๒๕๕๙**)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้เคยดำรงตำแหน่งในสายงานสารวัตรศุลกากร ระดับ ๗ สังกัดกรมศุลกากร ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมศุลกากรได้จัดให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่างไปจาก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้เป็นการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแต่ละบุคคล ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นได้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ แต่หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยกเลิกมติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าว นั้น เห็นได้ว่า สิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามหนังสือทั้งสองฉบับแรก คือ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น แต่ข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น โดยแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตามกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สามารถเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้... (๒) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเคยดำรงตำแหน่งในระดับ ๗ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เช่นเดียวกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นอีกครั้งหนึ่ง กรณีจึงถือได้ว่า สิทธิประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้สูญเสียไปได้กลับคืนมาแล้ว ดังนั้น ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗



เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงหมดสิ้นไปแล้ว ศาลไม่จำเป็นต้องมีคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ย่อมเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปว่ากล่าวเป็นคดีอื่นต่างหาก (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๖/๒๕๕๗)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศผลการทดสอบข้าราชการตำรวจเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการทดสอบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศดังกล่าว และหากผู้ฟ้องคดีผ่านการทดสอบ ขอให้ศาลพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในคราวแต่งตั้งวาระประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น เมื่อปรากฏว่าในระหว่างการศึกษาพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่ง ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง การคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระบุว่า โดยที่ในการคัดเลือกและการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ประกาศ และคำสั่งหลายฉบับ ซึ่งต่างมีกระบวนการและขั้นตอนที่แตกต่างกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเป็นไปอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งอันจะเป็นประโยชน์ต่องานการบริหารราชการแผ่นดินและกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้บรรดาการคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศผลการทดสอบข้าราชการตำรวจเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ได้ดำเนินการในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่